

1006938-37.2022.8.26.0482

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Seguro

Magistrado: Sérgio Elorza Barbosa de Moraes

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 5ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... SEGURO EMPRESARIAL CONTRA ROUBO E FURTO CONTRATADO POR PESSOA JURÍDICA.

MICROEMPRESA QUE SE ENQUADRA NO CONCEITO DE CONSUMIDOR. CLÁUSULA LIMITATIVA QUE RESTRINGE A COBERTURA A FURTO QUALIFICADO. REPRODUÇÃO DA LETRA DA LEI. INFORMAÇÃO PRECÁRIA. INCIDÊNCIA DO ART. 54, § 4º, DO CDC. 1. O art. 2º do Código de Defesa do Consumidor abarca expressamente a possibilidade de as pessoas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

5ª Vara Cível

Av. Cel. José Soares Marcondes nº 2.201, . - Vila São Jorge

CEP: 19010-082 - Presidente Prudente - SP

Telefone: (18) 3221-3144 - E-mail: prudente5cv@tjsp.jus.br

1006938-37.2022.8.26.0482 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1006938-37.2022.8.26.0482

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Seguro

Parte Ativa:

Edmir Ferreira Pereira & Cia. Ltda. - Me

Parte Passiva:

Banco Bradesco S.A. e Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Sérgio Elorza Barbosa de Moraes

Vistos.

EDMIR FERREIRA PEREIRA EIRELI (E & N TERRAPLANAGEM)
promove AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO cumulada com REPARAÇÃO DE DANOS E LUCROS CESSANTES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS contra BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e BANCO BRADESCO S/A, alegando em síntese, que mantém contrato de seguro de máquina Pá Carregadeira modelo W13028 CAB, marca New Holland, 2012; que o seguro cobria furto e danos; que no dia 18/12/2021, duas máquinas foram subtraídas; que o equipamento se encontrava na propriedade de Isaias Monteiro da Silva; que foi lavrado boletim de ocorrência e enviou a documentação para a seguradora; que houve recusa de pagamento pela seguradora; que suportou prejuízos; que entre dezembro de 2021 a março de 2022 deixou de alugar suas máquinas e efetuar serviços; que em março de 2022 alugou outra máquina para substituir a que foi furtada e pagou o valor de R\$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais) por dia; aduz quanto a legitimidade do Banco Bradesco que efetuava as cobranças do valor do seguro; que o banco faz parte do conglomerado com a seguradora; que aplica-se o CDC; que não houve negligência da autora; que a Polícia Civil instaurou investigação sobre o

furto; que não houve agravamento de risco dentro de propriedade privada; que o seguro deve ser pago no valor integral; que a máquina possuía valor de R\$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais); que o valor atual é maior; que a indenização deve ser corrigida desde a contratação; que faz jus aos lucros cessantes entre dezembro de 2021 a março de 2022; que busca receber indenização pelos danos materiais referente a aluguel de outra máquina para manutenção de atividade econômica; requer a procedência da ação, para receber o valor da máquina (R\$ 280.000,00) corrigida desde a contratação, lucros cessantes de dezembro de 2021 a março de 2022 e indenização por danos materiais referente a contratação de máquina de aluguel no valor de R\$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais) por mês.

A empresa Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros apresentou contestação, asseverando que não houve ilicitude da empresa e nem irregularidade na regulação do sinistro; que havia informações conflitantes quanto ao sinistro e datas diversas; que não há provas da entrega da máquina no local; boletim de ocorrência lavrado em local diverso; que há perda do direito à indenização; que a máquina foi deixada em propriedade rural sem ninguém; que houve risco excluído, evento não coberto; que o bem foi objeto de estelionato ou apropriação indébita, não coberto pelo contrato; que não cabem os lucros cessantes; que não há documentos; que impugna os danos materiais; que foi juntado um recibo, sem prova do prejuízo; que impugna o valor do maquinário; que a máquina foi avaliada em R\$ 163.906,85 (cento e sessenta e três mil e novecentos e seis reais e oitenta e cinco centavos); que o valor foi estimado com base em depreciação; máquina com quase dez anos; que existe franquia contratual de três mil reais; postula a improcedência da ação.

Réplica pelo autor que reiterou argumentos e pedidos da inicial.

Não houve interesse em audiência de tentativa de conciliação.

Com esse relatório, passo a decidir.

A ação comporta julgamento antecipado em razão de que as questões debatidas pelas partes são essencialmente de direito e não reclamam a produção de provas em audiência.

Cuida-se de ação de cobrança de indenização securitária, lucros cessantes e danos materiais.

A empresa autora comprovou satisfatoriamente que mantinha contrato de seguro com a empresa seguradora Bradesco Auto/Re, consoante apólice com cobertura básica do equipamento da empresa autora, uma Pá Carregadeira, marca New Holland, modelo W13028 CAB, ano 2012 (fls. 58/68).

A autora direcionou a ação contra a seguradora e contra o Banco Bradesco, alegando que o banco recebia as parcelas do seguro.

Verifica-se pela apólice de fls. 58/68 que o Banco Bradesco consta como banco cobrador das parcelas do seguro, o que remete para sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, por inexistência de relação contratual, que vincula unicamente a empresa seguradora.

Não há como postular indenização securitária ao Banco Bradesco por ser o recebedor das parcelas do seguro. Não há base jurídica. O banco pode figurar como corretor ou estipulante, sem assumir obrigações relacionadas a cobertura securitária.

Em casos similares já decidiu o TJSP: (Apelação Cível 1001665-27.2018.8.26.0156. Relator: Carlos Henrique Miguel Trevisan. Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado. Data do Julgamento: 26/10/2021) (Apelação Cível 1001665-27.2018.8.26.0156. Relator: Carlos Henrique Miguel Trevisan. Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado. Data do Julgamento: 26/10/2021); (TJSP; Apelação Cível 1013106-07.2016.8.26.0566; Relator (a): Pedro Baccarat; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Carlos - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/02/2018; Data de Registro: 28/02/2018)".

Também o STJ: (3ª Turma, REsp 140.315/MG, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, 23.6.1998).

Assim, é caso de reconhecimento de ofício quanto a ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S/A, excluindo-a do processo.

Sem sucumbência, em razão de que não houve oferecimento de contestação.

A empresa busca ser indenizada pelo furto da máquina segurada.

Consta que o equipamento segurado, pá carregadeira foi objeto de subtração em 18 de dezembro de 2021, sendo lavrado boletim de ocorrência (fls. 135/136).

Diante do fato, e, possuindo cobertura securitária, a autora entrou em contato com a requerida, a qual recusou o pagamento da indenização, razão da interposição da presente ação.

A seguradora requerida negou a cobertura securitária alegando que não fora facultado a plena elucidação do furto, bem como a comprovação da entrega e disponibilização do equipamento à terceiro e ausente prova quanto a prestação de serviços; que houve perda do direito; negligência do segurador (fls. 153). Em Juízo, a seguradora alegou informações insuficientes e conflitantes quanto ao sinistro, perda do direito, risco excluído; que houve estelionato ou apropriação indébita, situação não abrangida pelo seguro.

Verifica-se que havia contrato de seguro entre as partes e houve a notícia do sinistro, furto do equipamento, o que está demonstrado pelo boletim de ocorrência de fls. 135/136.

O contrato de seguro deve ser interpretado, pelas suas partes, de modo estrito e segundo os ditames da boa-fé, assegurando ao segurado o ressarcimento dos danos suportados em decorrência do sinistro previsto pelo contrato, de forma ampla, desde que comprovada a hipótese de subtração do bem.

De forma paralela aplica-se ao caso as regras do

CDC

É de se reconhecer a existência de relação de consumo entre as partes, posto se tratar de pessoa jurídica que contratou seguro como consumidora final, inexistindo a utilização do serviço na sua cadeia de produção.

Nesse sentido o STJ:

"RECURSO ESPECIAL - CONTRATO DE SEGURO - RELAÇÃO DE CONSUMO - CLÁUSULA LIMITATIVA - OCORRÊNCIA DE FURTO QUALIFICADO - ABUSIVIDADE - IDENTIFICAÇÃO, NA ESPÉCIE - VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR - RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) II - A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo e, portanto, impõe-se que seu exame seja realizado dentro do microssistema protetivo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, observando-se a vulnerabilidade material e a hipossuficiência processual do consumidor. III - A circunstância de o risco segurado ser limitado aos casos de furto qualificado exige, de plano, conhecimentos do aderente quanto às diferenças entre uma e outra espécie de furto, conhecimento esse que, em razão da sua vulnerabilidade, presumidamente o consumidor não possui, ensejando-se, por isso, o reconhecimento da falha no dever geral de informação, o qual constitui, é certo, direito básico do consumidor, nos termos do artigo 6º, inciso III, do CDC. IV - A condição exigida para cobertura do sinistro - ocorrência de furto qualificado - por si só, apresenta conceituação específica da legislação penal, cujo próprio meio técnico-jurídico possui dificuldades para conceituá-lo, o que denota sua abusividade. Precedente da eg. Quarta Turma. V - Recurso especial provido" (STJ - REsp nº 1.293.006/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, Terceira Turma, DJe 29/6/2012 - grifou-se).

"CONSUMIDOR. SEGURO EMPRESARIAL CONTRA ROUBO E FURTO CONTRATADO POR PESSOA JURÍDICA. MICROEMPRESA QUE SE ENQUADRA NO CONCEITO DE CONSUMIDOR. CLÁUSULA LIMITATIVA QUE RESTRINGE A COBERTURA A FURTO QUALIFICADO. REPRODUÇÃO DA LETRA DA LEI. INFORMAÇÃO PRECÁRIA. INCIDÊNCIA DO ART. 54, § 4º, DO CDC. 1. O art. 2º do Código de Defesa do Consumidor abarca expressamente a possibilidade de as pessoas jurídicas figurarem como consumidores, sendo relevante saber se a pessoa, física ou jurídica, é 'destinatária final' do produto ou serviço. Nesse passo, somente se desnatura a relação consumerista se o bem ou

serviço passa a integrar uma cadeia produtiva do adquirente, ou seja, posto a revenda ou transformado por meio de beneficiamento ou montagem. 2. É consumidor a microempresa que celebra contrato de seguro com escopo de proteção do patrimônio próprio contra roubo e furto, ocupando, assim, posição jurídica de destinatária final do serviço oferecido pelo fornecedor. 3. Os arts. 6º, inciso III, e 54, § 4º, do CDC, estabelecem que é direito do consumidor a informação plena do objeto do contrato, garantindo-lhe, ademais, não somente uma clareza física das cláusulas limitativas - o que é atingido pelo simples destaque destas -, mas, sobretudo, clareza semântica, um significado unívoco dessas cláusulas, que deverão estar infensas a duplo sentido. 4. O esclarecimento contido no contrato acerca da abrangência da cobertura securitária que reproduz, em essência, a letra do art. 155 do Código Penal, à evidência, não satisfaz o comando normativo segundo o qual as cláusulas limitadoras devem ser claras, por óbvio, aos olhos dos seus destinatários, os consumidores, cuja hipossuficiência informacional é pressuposto do seu enquadramento como tal. 5. Mostra-se inoperante a cláusula contratual que, a pretexto de informar o consumidor sobre as limitações da cobertura securitária, somente o remete para a letra da Lei acerca da tipicidade do furto qualificado, cuja interpretação, ademais, é por vezes controvertida até mesmo no âmbito dos Tribunais e da doutrina criminalista. 6. Recurso especial não conhecido" (STJ - REsp nº 814.060/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe 13/4/2010 - grifou-se).

Na mesma linha, o TJSP:

"Ação de cobrança c.c. indenização por danos morais. Contrato de seguro, envolvendo trator New Holland 7630/tr, ano 2003. Negativa da Seguradora sob o argumento de que não haveria cobertura para "furto simples sem emprego de violência, desaparecimento inexplicável e simples extravio". R. sentença de parcial procedência, com apelo só da Seguradora ré. Plena aplicação do CDC, bem assim de seu art. 6º, VIII. Contrato securitário tipicamente de adesão, sendo certo que suas cláusulas devem ser interpretadas em favor do consumidor (art. 47, CDC). Conhecimento técnico acerca da distinção entre furto simples e qualificado que não pode ser imposto ao consumidor leigo. Direito à informação mitigado (art. 4º, VI, CDC). Conjunto probatório que dá conta da inexistência da figura do furto simples, sendo o caso de furto qualificado, inserido no art. 155, § 4º, IV, do Cód. Penal. Intelecção do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. Nega-se provimento ao apelo da Seguradora demandada. (TJSP; Apelação 0004163-51.2012.8.26.0568; Relator (a): Campos Petroni; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de São João da Boa Vista - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/03/2015; Data de Registro: 10/03/2015)".

"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO - SOLIDARIEDADE ENTRE O SEGURADO E A SEGURADORA-DENUNCIADA - CLÁUSULA QUE PREVÊ COBERTURA APENAS EM CASO DE FURTO QUALIFICADO - ABUSIVIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NO REMANESCENTE, IMPROVIDO. Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denúncia ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice". (TJSP; Apelação 9000090- 94.2010.8.26.0100; Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 26ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/07/2015; Data de Registro: 01/08/2015)".

O segurado comprovou a ocorrência do furto com o boletim de ocorrência.

A desconstituição dessa prova caberia à seguradora.

No caso não existem provas, à cargo da seguradora, de que o evento não teria sido furto, mas sim estelionato ou apropriação indébita. As alegações da seguradora não merecem acolhimento, porquanto destituídas de substratos fáticos e legais.

Caracterizado o furto do equipamento segurado, cabe à seguradora o pagamento da indenização.

A negativa da seguradora se embasa a rigor em meras dúvidas que ela próprio criou quanto a subtração da máquina segurada. A seguradora na regulação do sinistro tem o direito de investigar o fato e apontar relatório elucidativo. Na hipótese a seguradora nega, invoca a existência de dúvidas, mas não apresenta dados concretos ou relatório da regulação.

A alegação de que o fato ocorrido é causa excludente exigia prova cabal à cargo da seguradora. Nada disso existe nos autos, de modo que prevalece a relação contratual, seguro sobre a máquina que foi objeto de subtração.

Não há divergências sobre a existência de cobertura para as hipóteses de subtração da máquina. A própria seguradora não diverge desse ponto.

Nessa esteira, tratando-se de contrato de adesão, não cabe a oposição manifestada pela seguradora quanto a não caracterização do delito de subtração. O segurado não cabe produzir prova além da comunicação do sinistro.

O contrato do seguro não dispõe das especificações que agora a seguradora invoca.

Dispõem os artigos 6º, inciso III, e 54, § 4º, da Lei nº 8.078/1990, que é direito do consumidor a informação precisa do objeto do contrato, garantindo-lhe, ainda, não somente uma clareza das cláusulas limitativas, o que é atingido pelo simples destaque destas, mas, sobretudo, clareza semântica, um significado unívoco dessas cláusulas, que não podem se sujeitar a duplo sentido.

Não se pode exigir do segurado um conhecimento jurídico sobre a distinção entre furto simples, furto qualificado, roubo, apropriação indébita e estelionato, tipos penais que para muitos aparentam ter o mesmo significado de qualquer subtração de bens. É sabido que o consumidor faz jus à informação precisa e clara sobre o serviço contratado.

No caso em tela, não há qualquer prova de que tenha havido esclarecimentos sobre a existência de diversas hipóteses em que, por força do contrato de adesão, a parte ré não estaria obrigada em efetuar o pagamento da respectiva indenização.

A propósito, pertinente a transcrição da lição de Sérgio Cavalieri Filho sobre o tema: “O requisito da clareza absoluta nos contratos de consumo, como vimos, é estabelecido pelo art. 46 e outras normas do CDC. Mas, se não obstante a exigência legal, o intérprete se depara com cláusula obscura, o dispositivo em exame dá o norte a seguir. Há um ditado popular que diz: “quem parte e reparte fica com a melhor parte”. É a tendência natural, quase irresistível, daquele que tem o poder de estabelecer as regras. Mas há também outro ditado que a sabedoria popular criou para se contrapor ao primeiro: “quem reparte não escolhe”. A experiência comum revela que se aquele que reparte puder escolher em primeiro lugar vai sempre reservar a melhor parte para si. Então, a única forma de se obter o equilíbrio é não permitir que quem reparte escolha. Só assim ele vai procurar ser o mais justo possível, repartir no meio, porque sabe que a vantagem da escolha é de outrem. Em outras palavras, essa é a sábia regra do art. 47 do CDC: quem escreve não tem a seu favor o que escreveu. E não somente as cláusulas ambíguas dos contratos de adesão se interpretam em favor do aderente, contra o estipulador, mas o contrato de consumo como um todo. A regra geral, assevera Claudia Lima Marques, é que se interprete o contrato de adesão, especialmente as suas cláusulas dúbias, contra aquele que redigiu o instrumento. É a famosa interpretação contra proferente (ob. cit., p. 75). Bom exemplo de interpretação mais favorável ao consumidor vamos encontrar nos contratos de seguro de automóvel, nos quais costuma-se inserir cláusula excluindo a cobertura no caso de furto simples. A jurisprudência é pacífica no sentido de não reconhecer eficácia a essa cláusula por não ser possível ao leigo saber a diferença entre um furto simples e um furto qualificado, ou mesmo de um roubo”. (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de direito do consumidor. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2019, p. 183-184).

Na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de

Justiça:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE BEM MÓVEL. FURTO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA. PACTO DE ADESÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS CONDIÇÕES AJUSTADAS. INADMISSIBILIDADE. NULIDADE DA CLÁUSULA QUE EXCLUI A COBERTURA NA HIPÓTESE DE FURTO SIMPLES CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. ENTENDIMENTO EMCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO". (STJ, AgInt no AREsp 1369769/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020). "CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE SEGURO. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ A COBERTURA SECURITÁRIA PARA ROUBO E FURTO QUALIFICADO. OCORRÊNCIA DE FURTO SIMPLES. CLÁUSULA LIMITATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO DEVIDA. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA À LEI. SÚMULA 284/STF. 1. O propósito recursal é definir acerca da responsabilidade da seguradora recorrida pelo pagamento de indenização securitária à recorrente, a despeito de cláusula contratual que garante a proteção patrimonial apenas na hipótese de roubo/furto qualificado sem haver a cobertura também para o furto simples, bem ainda acerca da configuração de danos morais e materiais hábeis a serem compensados/reparados por aquela. 2. Nos contratos de adesão, as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque para permitir sua imediata e fácil compreensão, garantindo-lhe, ademais, uma informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. 3. Como o segurado é a parte mais fraca, hipossuficiente e vulnerável, inclusive no sentido informacional da relação de consumo, e o segurador detém todas as informações essenciais acerca do conteúdo do contrato, abusivas serão as cláusulas dúbias, obscuras e redigidas com termos técnicos, de difícil entendimento. 4. O consumidor tem direito a informação plena do objeto do contrato, e não só uma clareza física das cláusulas limitativas, pelo simples destaque destas, mas, essencialmente, clareza semântica, com um significado homogêneo dessas cláusulas, as quais deverão estar ábdito a ambiguidade. 5. Hipótese em que, diante da ausência de clareza da cláusula contratual que exclui a cobertura securitária no caso de furto simples, bem como a precariedade da informação oferecida à recorrente, associado ao fato de que as cláusulas préestabelecidas em contratos de adesão devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, a referida exclusão se mostra abusiva e, em razão disso, devida a indenização securitária. 7. O mero descumprimento contratual, embora possa ensejar reparação por danos materiais, não acarreta por si só, danos morais. 8. Constata-se da leitura das razões do recurso especial, que quanto ao desconto do valor da franquia, a recorrente não alegou violação de qualquer dispositivo insfraconstitucional, o que importa na inviabilidade do recurso especial, quanto a este ponto, ante a incidência da Súmula 284/STF. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido". (STJ, REsp 1837434/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019).

Outros julgados: (REsp 1352419/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 08/09/2014). (...)" (STJ, AgInt no AREsp 1408142/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019).

No mesmo sentido o TJSP:

"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS". Contrato de seguro. Aparelho celular. Cobertura para caso de roubo, furto qualificado e quebra accidental. Autora contratante que sofreu o furto do aparelho celular segurado. SENTENÇA de extinção sem exame do mérito em relação à corrê Americanas, por ilegitimidade passiva, e de improcedência em relação à Seguradora ré. APELAÇÃO da autora, que pugna pela reforma da sentença para o decreto de procedência. EXAME: Relação contratual que se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor. Abusividade da cláusula que exclui da cobertura

a indenização para o caso de furto simples, redigida sem o destaque necessário à perfeita compreensão do consumidor, sem a prova da sua completa ciência. Abusividade bem reconhecida. Aplicação dos artigos 51, inciso IV, e 54, §4º, da Lei nº 8.078/90. Obrigatoriedade de observância da probidade e da boa-fé pelas partes contratantes, "ex vi" do artigo 422 do Código Civil. Consumidora demandante que contratou seguro amplo, sem conhecimento técnico suficiente para distinguir o crime de furto simples do crime de furto qualificado. Indenização securitária que é devida pelo valor do bem limitado ao capital segurado, admitido o desconto da franquia contratual. Dano moral indenizável não caracterizado. Recusa administrativa ao pagamento da indenização securitária, pela Seguradora, que não superou a esfera do mero aborrecimento, transtorno ou percalço do cotidiano. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." (TJSP; Apelação Cível 1004082-49.2020.8.26.0554; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/06/2021; Data de Registro: 22/06/2021).

"APELAÇÃO AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS SEGURO PATRIMONIAL FURTO DE APARELHO CELULAR SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA EXCLUSÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA PARA FURTO SIMPLES CLÁUSULA LIMITATIVA QUE SE MOSTRA ABUSIVA - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA PRECEDENTES DO STJ E TJSP - LESÃO ANÍMICA NÃO CONFIGURADA MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO". (TJSP; Apelação Cível 1001516-91.2020.8.26.0663; Relator (a): Cesar Luiz de Almeida; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro de Votorantim - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/06/2021; Data de Registro: 07/06/2021). "APELAÇÃO CÍVEL SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. Negativa de indenização fundada na alegação de ausência de cobertura para furto simples. Não cabimento. Boa-fé do segurado demonstrada. Solidariedade entre as demandadas. Reconhecimento, à luz das diretrizes do CDC. Danos Morais. Não Cabimento. Recusa que, a princípio, revelava-se dentro do exercício regular de direito. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência recíproca. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO". (TJSP; Apelação Cível 1028982-25.2019.8.26.0007; Relator (a): Antonio Nascimento; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/05/2021; Data de Registro: 22/05/2021).

Não importa a classificação que se possa atribuir ao evento à luz do Código Penal, eis que, independentemente da distinção conceitual existente entre os crimes de roubo, furto, estelionato e apropriação indébita, nem sempre nítida em situações limítrofes, acarretando debates intermináveis na doutrina e na jurisprudência, e ainda que as "condições gerais" prevejam a exclusão de cobertura com referência à figura do furto simples, e a sua conceituação sem qualquer significado próprio que dispõe na esfera criminal, torna a aludida cláusula deveras aberta a abranger situações de exclusão de cobertura ao alvedrio da requerida, o que reforça a abusividade da referida cláusula.

Neste cenário, não amparando o contexto fático emergente dos autos a incidência da exclusão da cobertura securitária em que se baseia a negativa combatida, faz jus a parte segurada à indenização pleiteada.

O valor do contrato de seguro é de R\$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais).

O contrato estabeleceu na apólice o valor máximo que vem a ser o limite máximo de garantia por cobertura contratada (LMGCC) consoante fls. 63 em R\$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais).

É certo que as cláusulas gerais do contrato estabeleceram critérios para apuração do valor devido no caso concreto, mas prejudicadas em razão de que não há dados concretos sobre a situação da máquina ao tempo do sinistro.

Não cabe o pedido da autora para indenização com base em valor do mercado, porquanto o contrato nada dispôs a respeito.

Não cabe a depreciação pretendida pela seguradora, considerando que todos os dados por ela utilizados para os cálculos embasam-se em mera suposição. Não há dados sobre a situação real da máquina segurada.

Dessa forma, como não há notícia nos autos sobre o real estado de conservação da máquina da autora, e tendo sido juntados documentos pela autora apontando o valor superior ao contrato, pelas peculiaridades do caso, o arbitramento da indenização no teto de R\$ 280.000,00 (duzentos mil reais) apresenta-se solução mais justa.

Fixo o valor da indenização em R\$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) que deverá ser corrigido a partir da negativa pela seguradora e com juros de mora a partir da citação.

Quanto aos lucros cessantes e pedido de indenização por danos materiais, o pedido da autora não comporta acolhimento.

Não há dados, à cargo da autora, que permitem deduzir que a empresa autora contava com lucro líquido e certo a receber e fora prejudicada pela demora da seguradora em lhe indenizar.

Para que haja condenação em lucros cessantes, estes devem ficar devidamente demonstrados nos autos, não bastando a mera alegação do autor de que tal indenização é devida simplesmente porque ficou impossibilitado de alugar a máquina, em razão do sinistro.

Sabe-se que não há como indenizar suposto dano ou dano remoto, incerto e eventual, mas, somente àqueles diretos e efetivos. A prova da existência concreta dos danos é necessária e incumbe a aquele que alegou tê-lo experimentado, não podendo se valer o Julgador de meras presunções.

Não há qualquer demonstração de que a máquina era destinada a alugueis. Não há nenhuma nota fiscal demonstrativo dessa atividade.

Conforme expressa o art. 402 do CC o lucro cessante consubstancia-se como aquilo que a parte lesada razoavelmente deixou de lucrar, mas não sendo suficiente meras alegações sem prova inequívoca.

O autor pleiteia indenização sem qualquer parâmetro, sem equivalência entre o que ganhava e o que deixou de ganhar, tornando-se isolada a tese por ele defendida. Não demonstrou quanto lucrava mensalmente e o quando deixou de ganhar com os fatos imputados ao requerido, o que inviabiliza sobremodo o acolhimento do pedido.

Como de geral conhecimento, o fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.

Pelas mesmas razões o pedido de indenização pelo aluguel de outra máquina.

Não obstante a simplicidade do recibo que se mostra inviável a demonstrar a despesa extraordinária por parte da empresa autora, não houve demonstração do exercício da atividade e nem contrato a cumprir e que exigia a substituição da máquina. Ademais a seguradora é responsável apenas pela máquina segurada e não pelas atividades da empresa autora. Não se verifica dos autos justificativa para o pedido de indenização.

Note-se que, versando a demanda sobre um contrato de seguro, a responsabilidade da seguradora circunscreve-se apenas aos danos oriundos de risco expressamente estipulado no pacto, ensejando assim uma interpretação que não pode ser extensiva. Não se trata de restringir o alcance do contrato, mas de lhe dar a estrita interpretação, nos exatos limites do que convencionaram as partes, pois é em função disso que a seguradora calculou o prêmio.

A autora não acostou aos autos documentação comprobatória de sua perda pela inatividade oriunda da ausência do bem.

Ante o exposto e tudo o mais que dos autos consta, julgo parcialmente procedente a ação de cobrança de indenização securitária promovida por EDMIR FERREIRA PEREIRA EIRELI (E&N TERRAPLANAGEM) para condenar a empresa seguradora BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS a lhe indenizar pelo sinistro ocorrido com a máquina segurada, objeto de subtração, no valor de R\$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) a ser corrigida a partir da negativa da seguradora e com juros de mora a partir da citação.

Outrossim, excluo o Banco Bradesco S/A do polo passivo por inexistência de relação jurídica contratual, bem como julgo IMPROCEDENTES os pedidos de lucros cessantes e dano material formulados pelo autor

contra a seguradora, por não ficarem caracterizados.

A sucumbência é parcial.

A seguradora responderá por metade das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação (R\$ 280.000,00) corrigida.

A autora responderá por metade das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em R\$ 3.000,00 (três mil reais) nos termos do § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, em razão de que o valor do pedido de lucros cessantes não foram estimados e os danos materiais em valor menor (R\$ 4.700,00).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Presidente Prudente, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA